

I. 인권과 헌법	1. 인권 보장과 기본권 (10p~15p)	학번	이름
		30324	조현수

학습 목표	1. 인권의 의미를 제시하고, 인권 보장의 중요성을 설명할 수 있다.	핵심 개념
	2. 우리 헌법에서 보장하고 있는 기본권의 종류를 제시하고, 기본권 제한의 내용과 한계를 탐구할 수 있다.	
마음 들봄	나는 그래도 네 편이야	

[생각 비타민]

질문1 국가가 없어도 인권은 존재할까?

"만약 국가가 법으로 인권을 보장하지 않는다면, 우리에게 인권이 없다고 할 수 있을까? 인권의 특성(천부성, 보편성 등)을 키워드로 사용하여 당신의 생각을 들려주세요."

[생각의 힌트] 인권은 국가가 준 '선물'일까요, 아니면 태어날 때부터 가진 '당연한 것'일까요?

인권은 '천부성', 즉 국가와 법의 위에 있는 권리다.
국가 법으로 인권을 보장하지 않아도 당연히 지켜져야 한다.

질문2 우리 동네 '노키즈존' 정당할 선택일까?

"최근 일부 식당이나 카페에서 어린이의 출입을 금지하는 '노키즈존'을 운영하고 있습니다. 이는 어떤 기본권을 제한하는 것일까요? 해당 권리의 명칭을 쓰고, 이러한 영업 방침이 '인간의 존엄성' 관점에서 정당한지 비판하거나 옹호해 보세요."

[키워드 체크박스]

☐ 평등권 (차별받지 않을 권리) ☐ 인간의 존엄성 ☐ 영업의 자유 vs 아동의 인권

소수의 아이들에 대한 다수의 아이들의 피해이므로 정당하지 않다.

[생각 비타민]

질문3 일상 속 인권 침해와 구제

"최근 뉴스나 SNS, 또는 학교생활 중 경험한 인권 침해 사례 중 하나를 고르고, 이를 해결하기 위해 가장 적절한 구제 수단은 무엇인지 그 이유와 함께 제안해 보세요." (예: 딥페이크, 노키즈존 등)

[키워드 체크박스]

☐ 국가인권위원회 ☐ 국민권익위원회 ☐ 법원 (민사/형사 재판) ☐ 헌법재판소

딥페이크는 국가기관이 아닌 개인이나 단체에 의해 피해를 입었으므로 법원(민사)이다.

학생은 인권의 천부성 개념을 잘 이해하고 차별 문제에 대한 관심을 보여 주었으며, 다펀크 피해와 법원의 역할을 적절히 연결한 점이 돋보입니다. 그러나 인권의 다양한 특성인 보편성, 불가침성, 항구성에 대한 설명이 부족하고, 평등권 개념을 명확히 제시하지 않아 논리 전개가 다소 약한 점이 아쉽습니다. 또한 법적 구제 방법과 국가인권위원회, 헌법재판소 등 관련 기관의 역할을 구체적으로 설명하면 이해가 더 깊어질 것입니다. 앞으로는 인권의 여러 특성을 구조적으로 연결하고, 권리 간 우선순위를 명확히 하여 논리적 완성도를 높이는 연습이 필요합니다. [잘한 점] - 인권의 천부성 개념을 정확히 이해하고 설명한 점 - 차별 상황에 대한 문제의식을 잘 드러낸 점 - 다펀크 피해와 법원의 구제 수단을 적절히 연결한 점 [보완할 점] - 인권의 보편성, 불가침성, 항구성 등 다른 특성 설명이 부족함 - 평등권 개념을 명확히 제시하지 않아 논리적 일관성이 떨어짐 - 법적 구제 방식과 관련 기관의 역할 설명이 다소 단순하고 구체성이 부족한

[생각 비타민]

질문1 국가가 없어도 인권은 존재할까?

"만약 국가가 법으로 인권을 보장하지 않는다면, 우리에게 인권이 없다고 할 수 있을까? 인권의 특성(천부성, 보편성 등)을 키워드로 사용하여 당신의 생각을 들려주세요."

[생각의 힌트] 인권은 국가가 준 '선물'일까요, 아니면 태어날 때부터 가진 '당연한 것'일까요?

인권은 태어날 때부터 가지는 당연한 권리이며(천부성), 다른 사람이나 법에 의해 침해받을 수(불가침성) 없다.

질문2 우리 동네 '노키즈존', 정당한 선택일까?

"최근 일부 식당이나 카페에서 어린이의 출입을 금지하는 '노키즈존'을 운영하고 있습니다. 이는 어떤 기본권을 제한하는 것일까요? 해당 권리의 명칭을 쓰고, 이러한 영업 방침이 '인간의 존엄성' 관점에서 정당한지 비판하거나 옹호해 보세요."

[키워드 체크박스]

☐ 평등권 (차별받지 않을 권리) ☐ 인간의 존엄성 ☐ 영업의 자유 vs 아동의 인권

인간의 존엄성 관점에서 소수의 아이들로 인해 다수의 아이들이 피해를 보는 것이므로 정당하지 않다. 이는 평등권에 어긋나기 때문이다.

[생각 비타민]

질문3 일상 속 인권 침해와 구제

"최근 뉴스나 SNS, 또는 학교생활 중 경험한 인권 침해 사례 중 하나를 고르고, 이를 해결하기 위해 가장 적절한 구제 수단은 무엇인지 그 이유와 함께 제안해 보세요." (예: 다펀크, 노키즈존 등)

[키워드 체크박스]

☐ 국가인권위원회 ☐ 국민권익위원회 ☐ 법원 (민사/형사 재판) ☐ 헌법재판소

다퐀크 범죄는 국가기관이 아닌 개인에 의한 범죄이므로 법원의 형사재판을 맡아야 한다.

I. 인권과 헌법	AI 서논술형 평가 연습 문항 : 인권과 기본권 분석하기	학번	이름
		30416	유민

관련 교과	중학교 3학년 사회 (1단원. 인권과 헌법) 중학교 3학년 과학 (4단원. 자극과 반응)
평가 유형	융합형 (1문항 다교과) - 하나의 제시문을 통해 두 교과의 지식을 연결하여 서술
핵심 역량	과학적 사고력, 사회적 문제 해결력, 인권 감수성

[자료] 대형마트 영업 제한 조례

지방자치단체는 전통시장과 소상공인을 보호하기 위해 조례를 통해 대형마트의 영업시간을 제한하거나 매월 이틀을 의무적으로 휴업하도록 하고 있다. 이에 대해 대형마트 측은 "기업의 자유로운 영업 활동을 과도하게 제한한다"며 반발하고 있으며, 전통시장 상인들은 "대형마트와 상생하기 위해 반드시 필요한 조치"라고 맞서고 있다.

[문제 1] 인권 보장의 헌법적 근거

1) 대형마트의 영업권을 제한하면서까지 소상공인을 돕는 것은 헌법에서 보장하는 국민의 기본권 중 무엇을 실질적으로 보장하기 위한 것인지 권리의 명칭을 쓰시오.

사회권

2) 국가가 이러한 사회적 약자의 권리를 보장해야 하는 헌법적 이유(근거)를 서술하시오.

제 34조 2항에 따르면 국가는 사회 보장, 사회 복지 증진에 노력할 의무를 진다라고 명시 되어있으므로 상대적으로 약자인 전통시장, 소상공인을 위해 사회 보장과 사회 복지 증진에 노력해야 한다.

[문제 2] 기본권의 충돌과 해결 원리

1) 우리 헌법 제37조 제2항은 국민의 기본권이 서로 충돌하거나 제한이 필요한 경우를 대비하여 일정한 기준을 제시하고 있습니다. 위 자료와 같은 갈등을 해결하기 위해 헌법이 제시하는 '제한의 목적(사유)' 3가지를 포함하여 기술하시오.

사회적 질서 유지, 국가의 안전 보장, 공공 복리를 위해서이다.

2) '공공복리'의 관점에서 이 갈등을 어떻게 조정하는 것이 바람직한지 논술하시오.

모두가 만족하는 결과를 낼 수 있게 대형마트의 영업시간을 제한하되 영업 시간 제한을 살짝 줄인다. 전통시장을 홍보하여 사회복지를 증진한다.

										여 기본권 제한 원리에 대한 기초를 잘 다졌으나, 사회권 세부 권리와 정책 목적 간의 구체적 연결과 인과 관계 설명이 다소 부족하여 개념 이해가 완전하지 못한 부분이 있습니다. 특히 공공복리와 법률에 의한 기본권 제한 원칙을 명확히 서술하여 논리적 완성도를 높일 필요가 있습니다. 앞으로는 각 개념 간 인과 관계를 구체적으로 풀어 내고 법적 기준을 명확히 제시하는 연습을 통해 논리적 서술 능력을 강화하면 좋겠습니다.
										[잘한 점] 대형마트 영업 제한 정책과 사회권을 연결하여 이해한 점이 타당함 헌법 제34조 2항을 근거로 국가의 사회 보장·복지 증진 의무를 적절히 언급함 국가안전보장, 질서유지, 공공복리의 제한 사유를 정확히 기술함
										[보완할 점] 사회권 세부 권리와 정책 목적의 구체적 연결 설명이 부족함 사회 보장과 복지 증진이 실질적 평등과 인간다운 생활 보장으로 이어지는 인과 관계 서술이 간략함
16 원유빈	13	2	5	3	3					기본권 제한 원리와 공공복리 개념, 법률에 의한 제한 원칙에 대한 명확한 설명이 필요함

[문제 1] 인권 보장의 헌법적 근거

1) 대형마트의 영업권을 제한하면서까지 소상공인을 돕는 것은 헌법에서 보장하는 국민의 기본권 중 무엇을 실질적으로 보장하기 위한 것인지 권리의 명칭을 쓰시오.

사회권

2) 국가가 이러한 사회적 약자의 권리를 보장해야 하는 헌법적 이유(근거)를 서술하시오.

제 37조에 따르면 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.
사회적 약자인 소상공인도 인간다운 생활을 할 권리가 있기 때문에 대형마트를
의도 규제 하여 해결할 수 있다.

[문제 2] 기본권의 충돌과 해결 원리

1) 우리 헌법 제37조 제2항은 국민의 기본권이 서로 충돌하거나 제한이 필요한 경우를 대비하여 일정한 기준을 제시하고 있습니다. 위 자료와 같은 갈등을 해결하기 위해 헌법이 제시하는 '제한의 목적(사유)' 3가지를 포함하여 기술하시오.

국가안전 보장, 질서유지, 공공복리

2) '공공복리'의 관점에서 이 갈등을 어떻게 조정하는 것이 바람직한지 논술하시오.

위 충절을 보면 대형마트의 손해도 있겠지만 소상공인의 생존권과
이익이 보장된다. 즉 사회 전체의 이익이 증진되어 공공복리를 실현할 수 있다.

I. 인권과 헌법	3. 근로자의 권리와 노동권 침해 및 구제 (20p~23p)	학번	이름
		30414	안근안
학습 목표	1. 헌법에 보장된 근로자의 권리를 이해할 수 있다. 2. 노동권 침해 사례를 조사하고, 침해된 노동권을 구제하는 방법을 설명할 수 있다.	핵심 개념	
마음 돌봄			

[생각 비타민]

다음은 1970년대 평화시장 노동자 전태일의 외침과 현대 사회의 표준근로계약서에 대한 설명이다.

자료 A: "우리는 기계가 아니다! 근로기준법을 준수하라!" (1970년 11월 13일)

자료 B: 근로계약서에는 임금, 근로 시간, 휴일, 휴게 시간 등 주요 근로 조건이 명시되어야 하며, 사업주는 이를 반드시 서면으로 작성하여 근로자에게 교부해야 한다.

질문1 전태일이 '근로기준법'을 준수하라고 외친 이유를 작성하시오.

[키워드 체크박스]

☐ 인간다운 생활 ☐ 비인간적인 노동 환경 ☐ 최소한의 법적 권리 보호

비인간적인 노동 환경을 인하여 최소한의 법적 권리 보호 받지 못하고 있다는 사실들이 정상적으로 일하면서 인간다운 생활을 할 수 있도록 전태일이 '근로기준법'을 준수하라고 외친 것이다.

질문2 오늘날 '근로계약서' 작성이 노동권 보호를 위해 왜 필수적인지를 서술하시오.

[키워드 체크박스]

☐ 입증(증거) ☐ 임금·근로시간 명시 ☐ 분쟁 예방 ☐ 정당한 대가

일을 하기 전 고용자에게 임금과 근로시간을 명시하고 노동자와 사장 사이의 분쟁을 예방하고 인건비 분쟁이 발생했을 때 증거로 사용될 수 있는 정당한 대가를 지불할 수 있도록 '근로계약서' 작성은 필수적이다.

3학년 4반 14번 이름: 안근안

점수: 6 / 6

학생은 비인간적인 노동 환경과 법적 권리 보호, 인간다운 생활 보장이라는 중요한 내용을 잘 다루었으며 임금과 근로시간 명시, 분쟁 예방 등 핵심 기능을 충실히 포함하여 내용 구성이 탄탄함을 보여줍니다. 다만 문장이 길고 반복되는 부분과 비문 표현으로 인해 논리 흐름이 다소 약해지고 이해가 어려운 점이 있으므로 문장을 더 짧고 명확하게 나누어 표현하는 연습이 필요합니다. 또한 근로기준법의 구체적인 사례나 법적 의무에 대한 설명을 보완하면 글의 설득력과 완성도가 더욱 높아질 것입니다.[잘한 점]- 비인간적인 노동 환경과 법적 권리 보호, 인간다운 생활 보장이라는 중요한 내용을 잘 포함하고 있음- 임금과 근로시간 명시, 분쟁 예방과 증거 자료 확보 등 핵심 기능을 충실히 다룸- 내용 구성이 전반적으로 충실하고 핵심 요소를 빠뜨리지 않음[보완할 점]- 문장이 길고 반복되어 논리 흐름이 다소 흐려지는 부분이 있음- 비문 형태의 표현이 있어 이해에 방해가 되고 문장 구성이 명확하지 않은 점이 있음

[생각 비타민]

질문1 전태일이 '근로기준법'을 준수하라고 외친 이유를 작성하시오.

비인간적인 노동 환경을 인하여 최소한의 법적 권리 보호 받지 못하고 있다는 사실들이 정상적으로 일하면서 인간다운 생활을 할 수 있도록 전태일이 '근로기준법'을 준수하라고 외친 것이다.

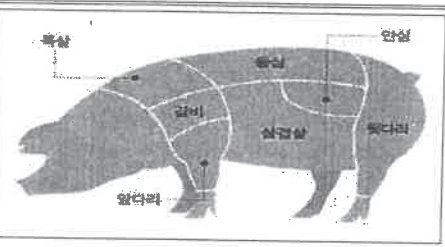
질문2 오늘날 '근로계약서' 작성이 노동권 보호를 위해 왜 필수적인지를 서술하시오.

일을 하기 전 고용자에게 임금과 근로시간을 명시하고 노동자와 사장 사이의 분쟁을 예방하고 인건비 분쟁이 발생했을 때 증거로 사용될 수 있는 정당한 대가를 지불할 수 있도록 '근로계약서' 작성은 필수적이다.

Ⅲ. 경제 생활과 선택	1. 경제 생활과 경제 문제 (46~51p)	학번	이름
		30411	박시은

[생각 비타민]

돼지 한 마리를 도살할 때 나오는 고기의 양은 삼겹살이 6kg 정도로, 2kg 정도인 목살에 비해 월등히 많다고 한다. 그런데 우리나라에서는 삼겹살이 목살보다 더 비싸게 팔린다. 삼겹살과 목살 중 무엇이 더 희소한 재화인지 존재량과 욕구를 이용해 설명하시오.



[문제]

삼겹살과 목살 중 무엇이 더 희소한 재화인지 존재량과 욕구를 이용해 논술하시오.

삼겹살과 목살을 비교하였을 때 존재량은 삼겹살이 더욱 많다. 그러나 삼겹살을 원하는 욕구가 목살을 원하는 욕구보다 많다. 희소한 재화란 욕구에 비해 충족시킨 양이 부족한 상태의 재화이다. 그러므로 자원의 양보다 욕구가 더욱 큰 삼겹살이 더 희소한 재화이다.

AI 평가 피드백

3학년 4반 11번 이름: 박시은

점수: 3 / 3

현재 답안은 삼겹살과 목살의 존재량과 욕구를 비교하여 희소성 개념을 명확히 설명하고, 정의를 직접 제시하여 개념 이해가 잘 드러남. 다만 수요·공급이라는 경제 용어를 간단히 덧붙여 개념 연결성을 높이고, 욕구에 비해 양이 부족한 상태임을 한 문장으로 다시 정리하는 논리 전개를 보완하면 더욱 탄탄한 답안이 될 것입니다. [잘한 점] - 희소성 개념을 삼겹살과 목살의 존재량과 욕구를 비교하여 명확하게 설명함 - 희소한 재화의 정의를 문장 안에서 직접 제시하여 개념 이해가 잘 드러남 [보완할 점] - 수요·공급 용어를 활용한 경제 개념 연결이 부족함 - 욕구에 비해 양이 부족한 상태임을 한 문장으로 다시 정리하는 논리 전개가 미흡함

[피드백 후 다시 쓰기]

삼겹살은 목살보다 더 희소한 자원이다. 희소성은 절대적 양보다 인간의 욕구에 의해 결정되는 상대적 개념으로, 존재량 ~~가~~ 많은 삼겹살이라도 사람들의 욕구가 그보다 훨씬 크다면 희소성은 더 높게 나타난다. 결과적으로 욕구에 비해 존재량이 부족한 삼겹살이 더 희소한 재화가 되어 가격 또한 높게 책정된다.